

HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ

Số hợp đồng / Mã booking: 88

Thời gian lập: 21/02/2026

Địa điểm lập: Hà Nội

Căn cứ Bộ luật Dân sự hiện hành và trên cơ sở tự nguyện, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê xe với các điều khoản sau.

I. THÔNG TIN CÁC BÊN

1. BÊN A (BÊN CHO THUÊ)

Họ tên: Trịnh Quang Minh
Địa chỉ: Phú Diễn, Hà Nội
SĐT: 09xxxxxxx

2. BÊN B (BÊN THUÊ)

Họ tên: Trịnh Quang Minh
SĐT: 0354883247
Địa chỉ: 14
CMND/CCCD: 42343243242
GPLX: 4e32412

II. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG & THỜI GIAN THUÊ

Xe thuê: Mercedes C
Thời gian nhận xe: 2026-02-21 18:43
Thời gian trả xe: 2026-02-22 18:43
Địa điểm nhận: hoankiem
Địa điểm trả: hoankiem

Hai bên sẽ lập/đối chiếu biên bản bàn giao xe khi nhận và khi trả xe (tình trạng ngoại thất, nội thất, nhiên liệu, phụ kiện, giấy tờ xe).

III. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, ĐẶT CỌC & THANH TOÁN

Tổng tiền thuê: 5000000.0 VNĐ
Tiền đặt cọc: 1500000.0 VNĐ

- Thanh toán:** Bên B thanh toán tiền thuê và đặt cọc trước khi nhận xe (trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản/tin nhắn xác nhận).
- Hoàn cọc:** Tiền đặt cọc được hoàn trả sau khi Bên B trả xe đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng tình trạng, không phát sinh nghĩa vụ bồi thường/chi phí.
- Khấu trừ:** Bên A có quyền khấu trừ từ tiền đặt cọc các khoản: hư hỏng do lỗi Bên B, vệ sinh đặc biệt, vi phạm hợp đồng, phí phạt nguội phát sinh trong thời gian thuê (khi có bằng chứng/biên bản/Thông báo cơ quan chức năng).

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- Giao xe đúng loại, đúng thời điểm, kèm giấy tờ xe hợp lệ theo quy định.
- Hướng dẫn Bên B về tình trạng xe, phụ kiện, nhiên liệu và các lưu ý vận hành cơ bản (nếu cần).

- Có quyền từ chối giao xe nếu Bên B không cung cấp đủ giấy tờ hợp lệ hoặc có dấu hiệu sử dụng xe trái pháp luật.
- Hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật không do lỗi sử dụng của Bên B (nếu phát sinh).

V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- Cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp lệ (CCCD/GPLX) khi nhận xe; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp.
- Sử dụng xe đúng mục đích, đúng luật giao thông; **không** dùng xe để cầm cố/thế chấp, chở hàng cấm, đua xe, hoặc bất kỳ hành vi trái pháp luật.
- Không tự ý sửa chữa/thay đổi kết cấu xe. Khi cần sửa chữa phải thông báo và được Bên A đồng ý.
- Chịu mọi chi phí phát sinh trong thời gian thuê: phí cầu đường, bãi đỗ, nhiên liệu, và các vi phạm giao thông.
- Bảo quản xe, không giao xe cho người khác điều khiển khi không đủ điều kiện hoặc không được Bên A chấp thuận.
- Trả xe đúng thời gian/địa điểm. Trường hợp trả trễ phải thông báo trước; có thể phát sinh phụ phí theo thỏa thuận/chính sách của Bên A.

VI. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM, HƯ HỎNG, TAI NẠN

- Hư hỏng/mất mát:** Nếu xe/thiết bị/phụ kiện bị hư hỏng, mất mát do lỗi Bên B, Bên B chịu chi phí khắc phục/đền bù theo mức độ thiệt hại thực tế.
- Tai nạn:** Khi xảy ra tai nạn/sự cố nghiêm trọng, Bên B phải giữ nguyên hiện trường (nếu cần), báo cơ quan chức năng và thông báo ngay cho Bên A để phối hợp xử lý.
- Phạt nguội:** Các thông báo xử phạt liên quan thời gian thuê xe do Bên B chịu trách nhiệm thanh toán. Bên A có quyền cung cấp thông tin cần thiết theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

VII. HỦY/ĐỔI LỊCH, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Trường hợp Bên B hủy thuê hoặc không nhận xe đúng giờ mà không thông báo hợp lý, Bên A có quyền giữ một phần/ toàn bộ tiền cọc tùy mức độ thiệt hại thực tế.
- Một bên có quyền chấm dứt hợp đồng nếu bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ; các khoản chi phí phát sinh sẽ được đối soát khi chấm dứt.
- Nếu Bên A không thể giao xe do lỗi của Bên A, Bên A hoàn lại các khoản Bên B đã thanh toán (nếu có) và hai bên thương lượng phương án thay thế (nếu phù hợp).

VIII. BẤT KHẢ KHÁNG

Bất khả kháng gồm: thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh, quyết định của cơ quan nhà nước, hoặc sự kiện khách quan khác khiến một bên không thể thực hiện nghĩa vụ. Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải thông báo sớm và cung cấp bằng chứng hợp lệ; hai bên sẽ thương lượng phương án xử lý phù hợp.

IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP & HIỆU LỰC

- Hai bên ưu tiên giải quyết bằng thương lượng/hòa giải trên tinh thần hợp tác.
- Nếu không đạt thỏa thuận, tranh chấp được đưa ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật Việt Nam.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm ký và được lập thành 02 bản (hoặc bản điện tử), mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trịnh Quang Minh

Trịnh Quang Minh